

Veřejná kopie podání

Osobní údaje třetích osob byly ve veřejné verzi skryty.
Tato kopie není bajtově totožná s původním PDF autora.

Datum podání: 2026-09-02

Podklad: soubor č. 075 z dávky podání autora.

VRCHNÍMU STÁTNÍMU ZASTUPITELSTVÍ V PRAZE

náměstí Hrdinů 1300/11, 140 65 Praha 4

ID datové schránky: uzcaety

k doplnění dohledové věci sp. zn. 1 VZN 1678/2026

V Ospělově dne 2. září 2026

PODATEL	Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12. 1. 1962, Ospělov 6, 798 55 Ludmírov, ID DS r8u3nhx
DALŠÍ PODATELE PODNĚTŮ	členové aliance nevládních organizací Cannabis is The Cure, z.s. jako fyzické a právnické osoby
DOHLEDOVÁ VĚC	VSZ v Praze sp. zn. 1 VZN 1678/2026
NAPADENÉ VYŘÍZENÍ	MSZ v Praze ze dne 1. 9. 2026, č. j. 3 KZN 974/2026-108, JUDr. Luboš Pětník
SOUVISEJÍCÍ VĚTVE	3 KZN 197/2026; 2 KZN 55/2025; 2 KZN 683/2026; 3 KZN 974/2026-100 a -103; 6 NZN 1737/2026
PŘEDMĚT	přezkum podle § 16a odst. 7 zákona č. 283/1993 Sb.; současně doplnění dohledu

ŽÁDOST O PŘEZKOUMÁNÍ VYŘÍZENÍ MSZ V PRAZE**a mimořádně naléhavé doplnění dohledu sp. zn. 1 VZN 1678/2026**

JÁDRO: MSZ dne 1. 9. 2026 znovu tvrdí nedostatek konkrétního skutku, osoby, povinnosti, následku a zavinění. Tato teze nemůže obstát bez předchozího ověření úplnosti spisu, protože souhrn trestních podnětů od 6. 9. 2010 do roku 2026 byl NSZ znovu předložen dne 20. a 25. 4. 2026 a dále konkretizován 8., 10. a 12. 5. a 27. 5. 2026; VSZ přitom samo dne 23. 7. 2026 zjistilo, že ve spise 3 KZN 197/2026 chyběla klíčová podání a předávací listina NSZ.

I. Procesní vymezení a správné označení podatelů

Podatel a členové aliance nevládních organizací Cannabis is The Cure, z.s. jako fyzické a právnické osoby dlouhodobě podávali trestní podněty, žádosti o policejní ochranu, stížnosti, dohledové a kárné podněty. Toto označení se v tomto podání používá souhrnně; u jednotlivých historických listin je rozhodující konkrétní tehdejší podatel a jeho právní forma.

Toto podání není novým trestním oznámením ani návrhem, aby VSZ rozhodlo o vině konkrétní osoby. Je žádostí o přezkum, zda MSZ dne 1. 9. 2026 vyřídilo věc z úplného skutkového a důkazního základu a zda se skutečně vypořádalo s obsahem souhrnných podání předložených NSZ v dubnu 2026.

Historické trestní podněty od 6. září 2010 jsou níže doloženy pouze namátkově jako reprezentativní příklady. Úplný archiv je v dispozici orgánů veřejné moci. Rozhodující je, že jejich skutkový obsah byl znovu souhrnně předložen NSZ dne 20. a 25. dubna 2026 a následně doplňován. Proto nelze fragment jednotlivého postoupení vydávat za úplný obsah oznámeného skutkového celku.

II. Co přesně shrnula podání NSZ ze dne 20. a 25. dubna 2026

Podání z 20. a 25. 4. 2026 nebyla pouze stížností na jeden policejní postup. Zrekapitulovala více než patnáctiletou řadu trestních podnětů a žádostí o policejní ochranu a výslovně oddělila několik skutkových větví. Následná podání z 8., 10. a 12. 5. 2026 je dále konkretizovala a označila konkrétní věci NCOZ PPR-450-4/ČJ-2026-990313, PPR-450-8/ČJ-2026-990313, NCOZ-3192/ČJ-2025-410090-E-TR a NCOZ-3459/ČJ-2025-410090-E-TR.

A. Zásahy do života a zdraví – tvrzené těžké újmy na zdraví, předčasná úmrtí po zabrání konopí a léčiv, odmítnutí policejní ochrany a absence samostatného vyšetření příčinné souvislosti.

B. Zneužití pravomoci a související úřední postup – tvrzené vědomé či hrubě nedbalé pokračování v zásazích a trestních řízeních přes dlouhodobě oznamované vady a následky.

C. Unijní právo – technické předpisy a notifikace, nepoložení předběžných otázek SDEU, tvrzení o konopí jako prekursoru a o „implementaci“ přímo použitelného nařízení.

D. Nepravdivé úřední a justiční výroky – opakovaná skutková tvrzení v soudních rozhodnutích a stanoviscích, která podatelé označovali za objektivně nepravdivá, nikoli pouze za odlišný právní názor.

E. Komentáře k trestnímu zákoníku – tvrzení o povolení k pěstování, o konopí jako jedovaté rostlině a o botanickém dělení odvozeném od proměnlivé hranice THC.

F. Šíření poplašné zprávy – podezření podle § 357 spojované s autoritativním šířením tvrzeně nepravdivých informací o trestnosti, nebezpečnosti a právním režimu konopí.

G. Znalecké posudky a měření THC – odběr reprezentativního vzorku, homogenizace, GC-FID, THC/THCA, dekarboxylace, nejistota měření, existence a závaznost SOP a tvrzené používání nepravdivých či nepřezkoumatelných znaleckých podkladů.

H. Maření spravedlnosti a poškození cizích práv – tvrzené používání nebo krytí sporných podkladů a faktické převádění samostatných trestních podnětů do obhajoby podatele bez samostatného meritorního vyřízení.

III. Reprezentativní počátek: trestní oznámení ze dne 6. září 2010

První zde namátkově doložený podnět podala odborná společnost Konopí je lék, o. s., zastoupená předsedkyní MUDr. Janou Budařovou, NSZ dne 6. 9. 2010 po policejním zásahu na výzkumné farmě v Ospělově dne 2. 9. 2010. Podání spojovalo konkrétní zásah a zničení více než 330 rostlin léčebného konopí s konkrétními skutkovými okruhy. Následný dodatek otevřel také znaleckou větev.

§ 329 trestního zákoníku – zneužití pravomoci úřední osoby – podezření, že osoby odpovědné za zásah a navazující postup vykonaly pravomoc v rozporu s právními povinnostmi, přestože orgány byly seznámeny s léčebným a výzkumným účelem a se smlouvami s nemocnými.

§ 181 – poškození cizích práv – tvrzená závažná újma na právech právnických osob programu, jejich členů a konkrétních osob, pro něž bylo konopí určeno.

§ 357 – šíření poplašné zprávy – tvrzené autoritativní šíření nepravdivých informací, že léčebné a výzkumné pěstování a zpracování konopí je samo o sobě trestné; pozdější podněty tento okruh konkretizovaly dalšími výroky o jedovatosti, botanice, prekursorech a zjištění právní hranice THC.

§ 346 – nepravdivý znalecký posudek – navazující podezření, že trestní závěry byly opírány o znalecké určení THC bez doloženého jednotného, závazného a reprodukovatelného postupu; pozdější § 347a nelze na rok 2010 používat retroaktivně.

Podstatné není, zda VSZ přijme právní kvalifikaci oznamovatelů. Podstatné je, zda existuje konkrétní přezkoumatelné vyřízení, které u tohoto konkrétního zásahu a těchto konkrétních skutkových okruhů vysvětluje, proč nejde o trestný čin. Podatel a členové alliance Cannabis is The Cure, z.s. takové odůvodnění dosud nikdy neobdrželi.

IV. Žádosti o policejní ochranu a vědomost státu před dalšími následky

Žádosti o policejní ochranu byly podávány již v letech 2009 a 2010. Dne 11. 5. 2011 podaly tři zřizovatelské organizace Edukativní konopné kliniky společný trestní podnět a žádost o policejní ochranu ve vazbě na OS v Prostějově sp. zn. 2 T 65/2011, Policejní prezidium sp. zn. PPKV-178/ČJ-2011-009VKS a OSZ v Prostějově sp. zn. 1 ZT 11/2010.

Policejní prezidium dne 10. 6. 2011, č. j. PPVK-1578-4/ČJ-2011-009VKS, podnět předalo OSZ v Prostějově. OSZ jej dne 16. 6. 2011, č. j. 1 ZT 11/2010-195, vrátilo Policejnímu prezidiu. Tyto listiny jsou důležité právě proto, že dokazují konkrétní procesní pohyb podnětu; samy však nenahrazují odůvodnění, proč oznamované skutky nebyly trestnými činy.

Dne 22. 5. 2012 vydalo KSZ v Brně vyjádření č. j. 1 KZT 516/2012-14, adresované OSZ v Prostějově ke sp. zn. 1 ZT 244/2010 ve vztahu k řízení podatele sp. zn. 2 T 65/2011. Podatel dlouhodobě namítá, že KSZ v Brně podněty vracelo do jeho trestních řízení jako „součást obhajoby“, aniž vzniklo samostatné přezkoumatelné vyřízení oznámených skutků a aniž se k nim soud ve vlastním meritorním odůvodnění vyjádřil.

V. Konkrétní osoby poškozené na zdraví a životě

Podání z 20. a 25. 4. 2026 a květnová doplnění opět označovala konkrétní osoby, jejich zdravotní stav, souvislost s programem Konopí je lék a tvrzenou souvislost se zabráním konopí, pokračující kriminalizací a odmítnutím ochrany. U níže uvedených osob je třeba rozlišovat tvrzený skutek od jeho právní kvalifikace; VSZ má zjistit, zda byl skutkový obsah samostatně prověřen.

1. [REDAKCE] nar. [REDAKCE] [REDAKCE] onkologicky nemocný člen programu; zemřel v dubnu 2011. Podněty tvrdily souvislost mezi zabráním ospělovského konopí, které měl objednáno k vypěstování, zhoršením zdravotního stavu a předčasným bolestným úmrtím.
2. [REDAKCE] nar. [REDAKCE] [REDAKCE] onkologicky nemocná členka programu; zemřela v dubnu 2011. V řízení 2 T 104/2010 osobně svědčila o pozitivní zkušenosti s léčbou konopím; orgány tak měly přímou vědomost o zdravotním kontextu.
3. Mgr. [REDAKCE] Praha: onkologicky nemocný člen programu; zemřel v lednu 2012. Podněty spojovaly jeho stav se zabíráním ospělovského konopí, zásahem v pražské Edukativní konopné klinice a zničením léčiv po příkazu OS Praha 3 sp. zn. Nt 3119/2011 na návrh OSZ Praha 3 sp. zn. 1 Zn 2410/2011.
4. [REDAKCE] nar. [REDAKCE] [REDAKCE] onkologicky nemocná členka programu uváděná v podnětech od roku 2016; podatelé tvrdili souvislost jejího předčasného úmrtí s dlouhodobou nečinností státu při ochraně a vyšetření předchozích skutků a úředně ověřeného prohlášení o pozitivních účincích cannabisterapie.
5. [REDAKCE] nar. [REDAKCE] [REDAKCE] zemřela v roce 2020. Podněty zohledňovaly její vlastní žádosti o policejní ochranu a širší zdravotní a rodinné dopady dlouhodobých řízení.
6. Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12. 1. 1962: tvrzené závažné a dlouhodobé poškození zdraví v souvislosti s opakovanými zásahy, řízeními, ochrannou léčbou, pokusy o omezení svéprávnosti a vězněním; poškození zdraví bylo součástí skutkového souhrnu předloženého NSZ.
7. Mgr. [REDAKCE] nar. [REDAKCE] tvrzené těžké poškození zdraví v návaznosti na trestní řízení a zásahy; doplnění z 10./12. 5. 2026 ji výslovně uvádí vedle Dušana Dvořáka a [REDAKCE]
[REDAKCE] a [REDAKCE] byli ve starších podáních rovněž uváděni mezi členy programu, kteří v důsledku zásahu státu zemřeli, avšak v květnu 2026 byla výslovně korigována konkrétní právní kvalifikace podle § 149 pro nedostatek přímých důkazů. Tato korekce naopak dokládá, že podatelé právní kvalifikace zpřesňovali a nerozšiřovali je mechanicky.

Vyřízení MSZ v Praze se s tímto samostatným skutkovým okruhem opět konkrétně věcně nevypořádává.

VI. Právní kvalifikace oznamované v průběhu let – vždy spolu se skutkovým popisem

§ 145 – těžké ublížení na zdraví – tvrzené závažné zdravotní následky konkrétních osob, zejména Dušana Dvořáka a [REDAKCE] rovněž s náhledem na § 149.

§ 149 odst. 3–5 – mučení a jiné nelidské a kruté zacházení – oznamovatelé takto právně hodnotili případy, kdy měly orgány přes předchozí upozornění odebrat léčebný prostředek konkrétním těžce nemocným osobám a pokračovat v postupu způsobilém působit tělesné či duševní utrpení s následkem smrti.

§ 20 ve spojení s § 140 – příprava vraždy – pozdější podněty žádaly prověřit riziko dalších úmyslných smrtelných následků poté, co již měly být orgánům známy předchozí tvrzené úmrtí a pokračoval stejný mechanismus.

§ 177 – útisk – tvrzené využívání mocenského postavení vůči nemocným, pěstitelům a členům programu při kriminalizaci a odebrání prostředků léčby.

§ 181 – poškození cizích práv – zásahy do práv fyzických a právnických osob, ničení majetku, znemožnění léčby a další následky spojované s tvrzeně nepravdivými úředními premisami.

§ 329 – zneužití pravomoci úřední osoby – konkrétní výkon či nevykonání pravomoci v rozporu s právní povinností, počínaje zásahy v Ospělově od roku 2009 a pokračujícími úředními postupy.

§ 330 – maření úkolu úřední osoby z nedbalosti – tvrzené hrubě nedbalé neprovedení důležitých úkolů při prověřování, metodickém dohledu a ochraně života a zdraví.

§ 346 – nepravdivý znalecký posudek – podezření na používání znaleckých závěrů o THC založených na nedoloženém či nevalidovaném postupu a na metodách způsobilých měnit rozhodnou hodnotu THC dekarboxylací THCA a nerespektováním množství defice minimálního reprezentativního vzorku konopík analýze a definice samotného vzorku dle všech zámých metodik.

Maření spravedlnosti; později § 347a – tvrzené používání či krytí nepravdivých nebo hrubě zkreslených důkazních podkladů a bránění jejich samostatnému prověření; § 347a nelze retroaktivně použít na jednání před jeho účinností.

§ 357 – šíření poplašné zprávy – tvrzené autoritativní šíření vědomě nepravdivých informací o trestnosti, nebezpečnosti a právním či botanickém režimu konopí k komentářích k trestnímu zákoníku, včetně možného dopadu na veřejnost a na legitimizaci zásahů.

§ 401 – útok proti lidskosti – v podnětu všech pěti členských organizací Cannabis is The Cure, z.s. ze dne 14. 5. 2016 adresovanému NCOZ a na vědomí VSZ v Praze byla takto kvalifikována tvrzená dlouhodobá a vědomá souvislost zásahů, následků na zdraví a životě a používání nepravdivých úředních premis; VSZ nemusí kvalifikaci přijmout, ale musí ověřit prověření skutku.

Vyřízení MSZ v Praze se s tímto samostatným skutkovým okruhem konkrétně nevypořádává, přestože důkazy o povědomí NSZ o udedených skutečnostech nepřímo prokazovalo více než sto spisových značek přezkumů a stížností na nešetření trestních podnětů (NZN) a více než dvacet pět kárných podnětů (SPR) v letech 2010 – 2026.

VII. Samostatná větev: unijní právo a tvrzeně nepravdivé výroky justice a státního zastupitelství

Souhrnná podání z dubna a května 2026 výslovně požadovala prověření, zda byly někdy věcně posouzeny konkrétní tvrzeně nepravdivé premisy použité v rozhodnutích a stanoviscích:

- že zákon č. 167/1998 Sb. neobsahuje technické předpisy podléhající notifikaci, přestože § 1 odst. 2 zákona odkazuje na oznámení podle směrnice 98/34/ES a byly označeny notifikace 2011/0089/CZ a 2013/0501/CZ;
- že konopí je prekursor či pomocná látka, přestože samotná rostlina konopí není v označených seznamech prekursorů;
- že přímo použitelné unijní nařízení bylo „implementováno“ do zákona;
- že policejní znalecká pracoviště měla závazný znalecký předpis vydaný Kriminalistickým ústavem a vycházející z unijního předpisu;
- že nebylo třeba položit předběžnou otázku SDEU, přestože podatelé výslovně odkazovali na CIA Security, Unilever, Schwibbert, CILFIT, Köbler a Kühne & Heitz.

Předmětem trestních podnětů nebylo kriminalizovat odlišný právní názor. Podatelé žádali zjistit, zda šlo pouze o omyl, nebo o vědomé používání objektivně nepravdivých skutkových premis po opakovaném upozornění a s konkrétními následky. Vyřízení MSZ v Praze se s tímto samostatným skutkovým okruhem konkrétně nevypořádává.

VIII. Komentáře k trestnímu zákoníku a § 357

Podání z 10. a 12. 5. 2026 výslovně žádala NCOZ vyhodnotit tvrzení obsažená v komentářích k § 285 trestního zákoníku z let 2010, 2013 a 2023 a jejich možný dopad na rozhodovací praxi. Šlo zejména o tvrzení, že k přestování konopí podle § 29 zákona o návykových látkách je třeba povolení, že konopí je jedovatá rostlina a že botanické dělení lze odvozovat od zákonného limitu THC.

Tyto námitky byly spojovány s podezřením podle § 357 nikoli proto, že každý chybný odborný nebo právní výrok je trestným činem, ale proto, že se žádalo prověřit nepravdivost, vědomost autora, způsob autoritativního šíření, způsobilost vyvolat vážné znepokojení a faktický dopad na praxi orgánů. Vyřízení MSZ v Praze se s tímto samostatným skutkovým okruhem konkrétně nevypořádává.

IX. Znalecké posudky policie a nový důkaz o absenci závazného a validovaného postupu

Znalecká větev byla součástí podnětů již od roku 2010 a v roce 2026 byla mimořádně zesílena novými úředními listinami. Kriminalistický ústav dne 3. 3. 2026, č. j. KU-1798-3/ČJ-2026-2305KM, výslovně uvedl, že nemá metodiku ani vnitřní předpis upravující validaci GC-FID ve vztahu k dekarboxylaci THCA a nemá odborné stanovisko k dánským závěrům o THC/THCA.

KÚ dne 25. 6. 2026, č. j. KU-4139-5/ČJ-2026-2305KM, dále uvedl, že jednotlivá OKTE si standardní operační postupy tvoří sama. KŘP Moravskoslezského kraje dne 20. 8. 2026 v č. j. KRPT-203594-8/ČJ-2026-0700KR podle vyjádření OKTE Frýdek-Místek uvedlo, že v letech 2009–2019 OKTE nemělo SOP pro stanovení obsahu THC v konopí a nebyly označeny písemné metodické pokyny k homogenizaci, THC/THCA, nejistotě měření či validační protokoly.

PRO PŘEZKUM PODSTATNÉ TVRZENÍ: tvrzení o „odborné polemice“ nemůže nahradit prověření, zda konkrétní znalecké posudky, které určovaly hranici trestnosti, vycházely z předem určeného, dohledatelného, validovaného a právně použitelného postupu. Pokud takový postup nebyl doložen, jde o nový skutkový poznatek k historicky oznamované větvi § 346 a souvisejících skutků.

X. Společný trestní podnět členských organizací Cannabis is The Cure, z.s. ze dne 14. května 2016

Společný podnět členských nevládních organizací aliance ze dne 14. 5. 2016 adresovaný ÚOOZ/NCOZ spojoval konkrétní jména soudců a státních zástupců, již oznamované následky na zdraví a životě a deset tvrzeně nepravdivých právních a skutkových premis. Uváděl také právní kvalifikaci podle § 401 a § 149 odst. 4. Jeho význam pro nynější přezkum není v tom, zda je tato kvalifikace správná, ale zda byl obsah někdy samostatně a přezkoumatelně prověřen vůči konkrétním výše uvedeným osobám, které byly dle podavatelů poškozeny na zdraví a životě.

XI. Co je také předmětem této historické ukázky – samostatná majetková větev Ministerstva zdravotnictví

Trestní podnět na neznámé odpovědné osoby Ministerstva zdravotnictví podle § 220 odst. 2 písm. a), b) ve spojení s § 138 odst. 1 písm. d) trestního zákoníku se týkal škody téměř 4,5 mil. Kč vzniklé Ministerstvu zdravotnictví v exekučním řízení vedeném v letech 2018–2022 pod sp. zn. 145 EX 110/2018. Exekuce navazovala na nesplnění příkazujícího rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. 7. 2017, č. j. 8 A 127/2016-390 až 392, kterým bylo ministerstvu uloženo poskytnout podateli požadované informace. V roce 2018 byla věc opakovaně otevřena také čtyřmi interpelacemi ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha: č. 111, č. j. MZDR 18836/2018-2/PRO; č. 177, č. j. MZDR 25163/2018-3/PRO; č. 272, č. j. MZDR 43359/2018-PRO; a č. 379, č. j. MZDR 49/2019-3/PRO. Jde o odlišnou majetkovou větev, která je zde uváděna pouze namátkově jako další příklad procesního zacházení s konkrétně doloženým trestním podnětem.

Nejde pouze o tvrzení podatele o možné trestní odpovědnosti. Policie ČR dne 26. 1. 2023 pod č. j. KRPA-223734/TČ-2022-001291 zahájila trestní stíhání konkrétní osoby pro přečin porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 odst. 1, odst. 2 písm. b) trestního zákoníku v souvislosti se škodou téměř 4,5 mil. Kč vzniklou Ministerstvu zdravotnictví v důsledku exekuce navazující na nesplnění rozsudku Městského soudu v Praze ve věci 8 A 127/2016. Podatel však dosud neobdržel jasnou a přezkoumatelnou informaci, zda toto obvinění obstálo, zda bylo trestní stíhání zastaveno, zda byla podána obžaloba, zda věc skončila před soudem a případně jakým rozhodnutím. Požadavek na anonymizované rozhodnutí přitom nesměřuje k získání chráněných osobních údajů, ale k ověření procesního výsledku konkrétní trestní věci.

Existenci samostatné trestní a dohledové větve výslovně potvrdilo také VSZ v Praze. Ve vyrozumění ze dne 12. 3. 2026, č. j. 1 VZN 1550/2026-9, uvedlo, že u MSZ v Praze byla pod sp. zn. KZT 466/2023 vedena dohledová věc nad postupem OSZ pro Prahu 2 ve věci sp. zn. 2 ZT 14/2023. VSZ zároveň samo konstatovalo, že námitka podatele týkající se této trestní větve zůstala stranou hodnocení státního zástupce MSZ v tehdy přezkoumávané věci.

Ani VSZ však ve vyrozumění č. j. 1 VZN 1550/2026-9 nesdělilo věcný výsledek trestního řízení 2 ZT 14/2023. Část podání vztahující se ke KZT 466/2023 naopak postoupilo zpět MSZ v Praze podle § 2 odst. 2 jednacího řádu státního zastupitelství k posouzení, zda nejde o další obsahově shodný podnět, s výslovným upozorněním, že při takovém posouzení může být podání založeno bez dalšího vyrozumění podatele. Právě tento postup názorně ukazuje rozdíl mezi existencí konkrétní trestní věci a skutečně srozumitelným sdělením jejího meritorního výsledku.

Vyrozumění VSZ v Praze ze dne 7. 10. 2025, č. j. 9 SPR 112/2025-18, tento problém neřešilo meritorně. Zabývalo se především tím, že podání Cannabis is The Cure, z.s. ze dne 24. 7. 2025 nebylo MSZ vyhodnoceno jako žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., ale jako žádost o informaci v režimu trestního řádu; návažná stížnost byla posouzena jako stížnost na nečinnost podle zákona o státním zastupitelství a žádost o přezkum

VSZ byla označena za předčasnou. Ani tato listina tedy neodpovídá na jednoduchou věcnou otázku, jak skončilo trestní řízení vedené v souvislosti se škodou téměř 4,5 mil. Kč.

Tato větev není předkládána proto, aby byla směřována s hlavním skutkovým okruhem konopí, života, zdraví, unijního práva a znaleckých postupů. Je předkládána jako reprezentativní ukázka stejného procesního problému: podatel a členové aliance nevládních organizací Cannabis is The Cure, z.s. jako fyzické a právnické osoby označí konkrétní skutek, konkrétní škodu, konkrétní spis a v tomto případě existuje dokonce policejní obvinění, avšak ani po letech není podavateli srozumitelně sděleno, jak byl skutek pravomocně vyřízen a proč. Právě takovou přezkoumatelnou procesní stopu podatel požaduje také u namátkově doložených trestních podnětů od 6. 9. 2010, jejichž celý skutkový souhrn byl znovu předložen NSZ dne 20. a 25. 4. 2026.

XII. Napadené vyřízení -108 a neúplnost vstupního spisu

MSZ v Praze v č. j. 3 KZN 974/2026-108 tvrdí, že posoudilo podání ze dne 27. 5. 2026 a navazující podání ze dnů 14., 15. a 19. 7. 2026. Současně uzavírá, že chybí konkrétní skutek a individualizace. Neuvádí však inventář podání a příloh z 20. a 25. 4., 8., 10. a 12. 5. 2026, z nichž byl historický skutkový řetězec rekonstruován.

VSZ samo dne 23. 7. 2026, č. j. 1 VZN 1678/2026-70, zjistilo, že spis 3 KZN 197/2026 neobsahoval sdělení NSZ č. j. 6 NZN 1737/2026-32 ani podání ze dnů 25. 4., 8. 5. a 12. 5. 2026. Proto musí být před potvrzením závěru Pětníka postaveno najisto, zda byly tyto listiny dne 1. 9. 2026 vůbec k dispozici.

XIII. Návrh VSZ

1. vyžádat úplný spis 3 KZN 974/2026 včetně elektronického obsahu a evidenčních údajů vztahujících se k č. j. -108;
2. zjistit přesný inventář listin vrácených MSZ v Brně dne 21. 7. 2026 pod č. j. 3 ZN 140/2026-3;
3. porovnat tento inventář s úplným souborem NSZ 6 NZN 1737/2026, zejména s podáními z 20. a 25. 4., 8., 10. a 12. 5. 2026 a jejich přílohami;
4. u každého výše popsaného skutkového okruhu označit, zda a pod jakou spisovou značkou byl samostatně prověřen, jaké úkony byly provedeny a jaký přezkoumatelný výsledek vznikl;
5. výslovně se vypořádat s procesním osudem podnětu z 11. 5. 2011 (PPVK-1578-4/ČJ-2011-009VKS; 1 ZT 11/2010-195) a s vyjádřením KSZ Brno ze dne 22. 5. 2012, č. j. 1 KZT 516/2012-14, včetně námítky jeho převedení do obhajoby podatele;
6. nepotvrzovat závěr o nekonkrétnosti, dokud nebude doloženo, z jakého úplného skutkového souboru MSZ dne 1. 9. 2026 rozhodovalo;
7. při zjištění neúplnosti zajistit nové věcné posouzení z úplného spisového základu a přijmout opatření k nápravě v rozsahu dohledové pravomoci VSZ.
8. výslovně zjistit a sdělit procesní výsledek trestní věci OSZ pro Prahu 2 sp. zn. 2 ZT 14/2023 a navazujícího dohledu MSZ v Praze sp. zn. KZT 466/2023, včetně toho, jak bylo naloženo s policejním obviněním č. j. KRPA-223734/TČ-2022-001291 ze dne 26. 1. 2023;

XIV. Důkazní odkazy - historické podněty pouze namátkově

- Trestní oznámení odborné společnosti Konopí je lék, o. s., NSZ ze dne 6. 9. 2010 a navazující dodatek;
- Společný podnět a žádost o policejní ochranu tří zřizovatelů EKK ze dne 11. 5. 2011; PP ČR ze dne 10. 6. 2011, č. j. PPVK-1578-4/ČJ-2011-009VKS; OSZ Prostějov ze dne 16. 6. 2011, č. j. 1 ZT 11/2010-195;
- KSZ v Brně ze dne 22. 5. 2012, č. j. 1 KZT 516/2012-14;

- Společný trestní podnět členských organizací Cannabis is The Cure, z.s. ÚOOZ/NCOZ ze dne 14. 5. 2016;
- Souhrnná podání NSZ/NCOZ ze dne 20. a 25. 4. 2026 a doplnění z 8., 10. a 12. 5. 2026;
- MSZ v Praze - doplnění a trestní oznámení ze dne 27. 5. 2026;
- Kriminalistický ústav ze dne 3. 3. 2026, č. j. KU-1798-3/ČJ-2026-2305KM; a ze dne 25. 6. 2026, č. j. KU-4139-5/ČJ-2026-2305KM;
- KŘP Moravskoslezského kraje ze dne 20. 8. 2026, č. j. KRPT-203594-7/ČJ-2026-0700KR a KRPT-203594-8/ČJ-2026-0700KR;
- MSZ v Praze ze dne 1. 9. 2026, č. j. 3 KZN 974/2026-108.

Tyto listiny jsou doloženy pouze jako reprezentativní ukázka. Podatel netvrdí, že jde o úplný seznam všech trestních podnětů od roku 2010. Úplný skutkový souhrn byl znovu předložen NSZ dne 20. a 25. 4. 2026; státní zastupitelství má proto ověřit úplnou vlastní evidenci, nikoli přenášet důkazní břemeno své evidence na podatele.

VSZ v Praze ze dne 12. 3. 2026, č. j. 1 VZN 1550/2026-9; sp. zn. MSZ KZT 466/2023; sp. zn. OSZ pro Prahu 2 2 ZT 14/2023;

VSZ v Praze ze dne 7. 10. 2025, č. j. 9 SPR 112/2025-18.

XV. Závěr

Napadené vyřízení nelze považovat za dostatečně přezkoumatelné, dokud VSZ neověří, že MSZ mělo k dispozici celý dubnový a květnový souhrn a jeho přílohy. Teprve poté lze hodnotit, zda jednotlivé skutky byly či nebyly dostatečně individualizovány. Předmětem přezkumu není správnost každé historické právní kvalifikace; předmětem je existence či neexistence skutečného, samostatného a odůvodněného prověření konkrétně oznámených skutků.

S úctou

Mgr. Dušan Dvořák